

Nr. 13 Der Ministerialrat im Reichsinnenministerium Medicus an Ministerialrat Killy. 18. Januar 1937

R 43 II/1188, Bl. 140–146 *Ausfertigung*

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[Entwurf eines Führererlasses über den Reichsbeauftragten für die bauliche Neugestaltung der Reichshauptstadt Berlin]

Sehr geehrter Herr Killy!

Unter Bezug auf das Ergebnis der kommissarischen Beratung vom 6. Januar¹ erlaube ich mir zu den beiden von Ihnen übersandten Entwürfen über den „Reichsbeauftragten“² folgendes zu erwidern:

I. Sie haben den ausdrücklichen Wunsch geäußert, daß je ein gesonderter Entwurf für die Schaffung eines „Reichsbeauftragten“ sowie für die Errichtung einer „obersten Reichsbehörde“, an deren Spitze der Reichsbeauftragte steht, vorgelegt werden soll.

Es ist *nicht* nötig, zwischen diesen beiden Entwürfen so scharf zu *unterscheiden*. Lediglich der *erste* Paragraph würde in den beiden Fällen verschieden sein. Deshalb erhalten die anliegenden Entwürfe für den § 1 eine „Doppelfassung“. Der neue Entwurf x lehnt sich eng an Ihren Entwurf A an. Anstelle dieses Entwurfs empfehlen wir den Entwurf y.

II. Die von Ihnen unter dem 18. Dezember übersandten Entwürfe, insbesondere der Entwurf, der den „Reichsbeauftragten“ (also nicht die „oberste Reichsbehörde“) zum Gegenstand hat³, geben zu einer Reihe von Bedenken Anlaß, die zum Teil auf der inzwischen erfolgten Neuregelung der Verfassung und Verwaltung in Berlin beruhen. Die Bedenken sind im wesentlichen folgende:

A.

a) Die im Vordergrund stehenden Verwaltungsprobleme der Reichshauptstadt wurden erst durch das seit wenigen Tagen geltende R[eichs]G[esetz] über die Verfassung und Verwaltung der Reichshauptstadt vom 1. Dezember 1936 – RGBL. I S. 957 – unter großen Schwierigkeiten bereinigt⁴. In diese Neuregelung greift der bisherige Entwurf sowohl in der Fassung A wie in der Fassung B tief ein; zum Teil beseitigt dieser Entwurf sogar erhebliche Teile der Neuregelung, insbesondere dann, wenn es dabei verbleiben soll, daß der Sonderbeauftragte nicht etwa nur die Befugnis zur Überwachung des Bauwesens und zur Herbeiführung einheitlicher Entscheidungen bei der Planung und Durchfüh-

¹ Abgehalten im RIM unter Vorsitz von MDgt. Hering. Vertreten waren die Abt. I und V des RIM, die Rkei (wohl durch MR Killy) sowie RFM und RAM. Gelegentlich der Übersendung eines Vorabdrucks des vorlieg. Schreibens an Killy am 13. 1. 1937 hatte Medicus bemerkt: „Das Ergebnis dieser Beratung ist das nachfolgende Schreiben. Der Vertreter der Reichskanzlei bat, die Antwort ebenso auf dem *Referentenwege* zu geben, wie die Anfrage vom 18. Dezember [u. Anm. 2] auf dem *Referentenwege* ergangen war“; R 43 II/1188, Bl. 116.

² S. ARH III, Nr. 188. Die Erlaßentwürfe hatte Killy am 18. 12. 1936 an Medicus zur weiteren Bearbeitung übersandt; ebd. Anm. 4.
³ Ebd. Anlage A.

⁴ Näheres s. ARH III, Nrr. 3, 25, 115 und 194 P. 3.

rung bedeutsamer Bauwerke erhält, sondern mit weitgehenden *unmittelbaren* Verwaltungs- und Eingriffsrechten ausgestattet wird.

Dabei hatte das Berliner Verfassungsgesetz sich selbst bereits zum Ziele gesetzt, die Verwaltung im Raume Berlins möglichst stark zusammenzufassen. Es darf doch gegenüber der Vergangenheit darauf hingewiesen werden, daß jetzt an der Spitze der Verwaltung der Reichshauptstadt ein *Staatsbeamter* steht, der im weiten Umfang der Weisung von oben unterliegt⁵.

Auch hat das Gesetz gerade auf dem Gebiete des Städtebaues, des Verkehrs, der Kultur, der Kunst usw. dem Beauftragten der NSDAP, als der in Berlin der Gauleiter, Herr Reichsminister Dr. Goebbels, fungiert, eine ganz besondere Zuständigkeit eingeräumt⁶. Diese Regelung verliert ebenfalls ihr Gewicht und ihre Bedeutung, wenn die unmittelbare Verwaltung auf dem Gebiete des Bauwesens auf eine andere Stufe der Verwaltungsgliederung gehoben wird.

b) Dazu tritt noch ein zweiter bedeutsamer Gesichtspunkt: Wenn das Gebiet der baukünstlerischen Gestaltung der Reichshauptstadt auf dem Wege der Bestellung eines Sonderbeauftragten unter die *unmittelbare* Zuständigkeit des Führers und Reichskanzlers gestellt wird, erscheint es nicht ausgeschlossen, daß der *Oberbürgermeister und Stadtpräsident* anstreben wird, auch die gesamte übrige Verwaltung der Reichshauptstadt aus der Aufsicht der Ministerien zu lösen und ihre unmittelbare Unterstellung unter den Führer und Reichskanzler herbeizuführen. Daß dies zu unübersehbaren Folgen und Folgerungen führen könnte, brauche ich nicht weiter darzulegen.

c) Die Fragen des Bauwesens stehen mit der *gesamten übrigen Verwaltung* im engsten Zusammenhang, namentlich auf dem Gebiet des Planungs-, des Verkehrs-, Versorgungs-, Gesundheits-, Wohnungs- und insbesondere des Finanzwesens. Ein bedeutsames Hochbauprojekt löst Fragen nahezu auf allen diesen Gebieten aus und das finanzielle Schwergewicht ist häufig gar nicht beim Hochbau selbst, sondern bei den Neben- und Folgeeinrichtungen. Auch dieser Gesichtspunkt spricht dafür, daß die unmittelbare Verwaltung der Baufragen möglichst nicht aus dem Gesamt-rahmen herausgelöst wird.

d) Sind diese Überlegungen richtig, dann soll der Sonderbeauftragte weder Baubehörde noch Planungsbehörde sein; die Zuständigkeiten der bisherigen Verwaltungsbehörden sollten überhaupt möglichst unberührt bleiben. Das vom Führer in Aussicht genommene Ziel sollte vielmehr dadurch gesichert werden, daß dem Sonderbeauftragten die Befugnis zur *Überwachung* der baukünstlerischen Gestaltung der Reichshauptstadt und zur Herbeiführung *einheitlicher Entscheidungen* bei bedeutsamen Bauwerken eingeräumt wird. Dadurch würde der Aufbau eines weiteren behördlichen Apparates mit weiteren Überschneidungen vermieden. Selbstverständlich müßte dem Sonderbeauftragten ein umfassendes Informationsrecht, dem eine Informationspflicht der beteiligten Gemeinde-, Staats- und Parteidienststellen entsprechen würde, auf dem Gebiete des Bauwesens eingeräumt werden. Bei einer solchen Umreißung der Befugnisse des Sonderbeauftragten würde auch der weitere Gesichtspunkt leichter zu sichern sein, daß bei allen Anordnungen, die Mehrkosten verursachen, die Zustimmung der zuständigen Staats- und Parteistellen vorauszusetzen ist.

B.

⁵ Hierzu § 2 (1) des gen. Gesetzes: „Der Oberbürgermeister ist unmittelbarer Landesbeamter. Er ist gleichzeitig Leiter einer Landesbehörde (Stadtpräsident). Der Leiter der beiden Behörden führt die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister und Stadtpräsident.“

⁶ Ebd. § 3 (2): „Der Gauleiter ist vor Entschließungen des Oberbürgermeisters von grundsätzlicher Bedeutung auf dem Gebiete des Städtebaues, des Verkehrs, der Kultur, der Kunst, der Presse und der Personalsteuern zu hören. Dieses Recht des Gauleiters kann nicht übertragen werden; sein Vertreter kann es ausüben, wenn der Gauleiter nicht nur vorübergehend an der Wahrnehmung der Geschäfte verhindert ist. Die Beteiligung des Gauleiters kann auf dessen Antrag von der Aufsichtsbehörde auf weitere Arbeitsgebiete ausgedehnt werden.“

Nach der Fassung des § 1 (Fassung x) würde das Aufgabengebiet des Reichsbeauftragten neben den *baukünstlerischen* auch die *technischen* Fragen des Hochbaues, Tiefbaues, der Stadterweiterung, des Wohnungs-, Siedlungs- und Grundstückswesens, des Verkehrs usw. umfassen, an deren Bearbeitung durch den Reichsbeauftragten wohl kaum gedacht ist. Daher ist es notwendig, den Aufgabenkreis auf die künstlerischen Fragen der Baugestaltung zu beschränken. Auch dann wäre die Anzahl der das Stadtbild beeinflussenden öffentlichen und privaten Bauvorhaben (§ 2 der Fassung x) in Berlin noch außerordentlich groß; wenn sämtliche derartigen Bauvorhaben vom Reichsbeauftragten bearbeitet werden sollen, so müßte das bald zu einer Überlastung des Beauftragten oder zur Schaffung eines umfangreichen Mitarbeiterstabes oder einer neuen *großen* Behörde führen. Das kann ebenfalls nicht beabsichtigt sein, da sich schon jetzt neben den verschiedenen Dienststellen der Reichshauptstadt Berlin mit ihren zahlreichen Beamten der Stadtpräsident, der Preußische Finanzminister und der für die Fragen des Städtebaues im Reich und in Preußen zuständige Reichs- und Preußische Arbeitsminister mit diesen Fragen befassen. Das Arbeitsgebiet sollte daher auf die *bedeutenderen* Bauten beschränkt werden. Andererseits wird das Stadtbild auch durch die Gestaltung der Straßen und Plätze beeinflusst. Es wäre zweckmäßig, diese in das Arbeitsgebiet mit einzubeziehen, wie im Entwurf y geschehen.

Eine allgemeine ausdrückliche Weisungsbefugnis nach § 3 der Fassung x ist im Hinblick darauf, daß die Verantwortung für die Bauvorhaben grundsätzlich bei den Dienststellen des Reiches, der Länder oder der Stadt bleiben muß, nicht zu empfehlen; sie wird im allgemeinen auf Ausnahmefälle bei Meinungsverschiedenheiten beschränkt werden können. Sie ist auch entbehrlich, wenn die besondere Stellung des Beauftragten etwa in der Form eines „Sonderbeauftragten des Führers“ besondere Ausgestaltung erfährt.

Die Vorschrift nach § 4 (der Fassung x), daß alle unter den Erlaß fallenden Bauten ohne Zustimmung des Reichsbeauftragten nicht begonnen werden dürfen, würde eine Lahmlegung für nahezu alle Bauvorhaben in Berlin bedeuten, da die in Frage kommenden Behörden, namentlich Baupolizeibehörden, nie zweifelsfrei werden entscheiden können, welche Hoch- und Tiefbauten unter den Erlaß fallen. Eine genaue Bezeichnung der in Frage kommenden Bauvorhaben ist daher notwendig.

Die Vorschriften des § 5 (der Fassung x) sind zur Durchführung der Ziele des Erlasses entbehrlich; sie führen auch leicht zu Schwierigkeiten, weil sowohl für die Enteignung wie für die Bausperren bestimmte Verfahren gesetzlich vorgeschrieben sind.

C.

Vom *finanziellen* Standpunkt müßten in den Erlaß, wenn die Fassung x gewählt wird, Sicherungen dagegen eingebaut werden, daß Bauausführungen angeordnet werden können, ehe über die finanzielle Deckung Klarheit geschaffen ist.

Heil Hitler
Ihr sehr ergebener
Medicus

(Anlage x)

Bisherige Fassung (x)

*Erlaß über den
Reichsbeauftragten für die bauliche Gestaltung der Reichshauptstadt Berlin.*

§ 1

(1) Zum Zwecke einer planvollen, dem Zeitwollen Ausdruck verleihenden baulichen Gestaltung der Reichshauptstadt Berlin wird ein Reichsbeauftragter eingesetzt.

(1) Zum Zwecke einer planvollen, dem Zeitwollen Ausdruck verleihenden baulichen Gestaltung der Stadt Berlin wird eine oberste Reichsbehörde mit dem Sitz in Berlin errichtet, deren Leiter die Amtsbezeichnung „Reichsbeauftragter für die bauliche Gestaltung der Reichshauptstadt Berlin“ führt.

(2) Der Reichsbeauftragte wird vom Führer und Reichskanzler ernannt. Er untersteht ihm unmittelbar.

§ 2

Der Reichsbeauftragte hat darüber zu wachen, daß sämtliche das Stadtbild beeinflussenden öffentlichen und privaten Bauvorhaben planvoll und der Reichshauptstadt würdig durchgeführt werden.

§ 3

(1) Der Reichsbeauftragte kann bei Durchführung seiner Aufgaben an Stelle der zuständigen Staats- oder Parteistellen im Rahmen der Gesetze sämtlichen Dienststellen des Reichs, der Länder und der Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie sämtlichen Dienststellen der Partei und ihrer Gliederungen Weisungen allgemeiner Art oder für den Einzelfall erteilen. Soweit hierdurch Kosten entstehen, bedarf es der Zustimmung der zuständigen Staats- oder Parteistellen.

(2) Maßnahmen der Staats- oder Parteistellen, die das Aufgabengebiet des Reichsbeauftragten berühren, bedürfen seiner Zustimmung.

§ 4

Die unter diesen Erlaß fallenden Hoch- und Tiefbauten dürfen ohne Zustimmung des Reichsbeauftragten nicht in Angriff genommen werden; vor dieser Zustimmung darf über die für ein öffentliches Bauvorhaben bestimmten Mittel nicht verfügt werden.

§ 5

(1) Der Reichsbeauftragte stellt im Rahmen seines Aufgabenkreises die Zulässigkeit der Enteignung zur Durchführung von Bauvorhaben fest.

(2) Er kann für bestimmte Bezirke Bausperren erlassen

Berlin, den ...

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern

(Anlage y)

*Neue Fassung (y)
Gegenvorschlag.*

Erlaß über einen Sonderbeauftragten für die baukünstlerische Gestaltung der Reichshauptstadt Berlin.

§ 1

(1) Zum Zwecke einer planvollen, dem Zeitwollen Ausdruck verleihenden baukünstlerischen Gestaltung der Reichshauptstadt Berlin

(1) Zum Zwecke einer planvollen, dem Zeitwollen Ausdruck verleihenden baukünstlerischen Gestaltung der Reichshauptstadt Berlin

schen Gestaltung der Reichshauptstadt Berlin wird eine oberste Reichsbehörde mit dem Sitz in
wird ein Sonderbeauftragter eingesetzt. Berlin errichtet, an deren Spitze ein Sonderbe-
auftragter steht.

(2) Der Sonderbeauftragte wird vom Führer und Reichskanzler ernannt. Er untersteht ihm unmittelbar und führt die Bezeichnung „Beauftragter des Führers für die baukünstlerische Gestaltung der Reichshauptstadt Berlin“.

§ 2

Der Sonderbeauftragte hat darüber zu wachen, daß die bedeutenden, das Stadtbild beeinflussenden Platzanlagen, Straßenzüge und Bauten nach einheitlichen Gesichtspunkten der Reichshauptstadt würdig durchgeführt werden.

§ 3

Zur Durchführung seiner Aufgaben stehen dem Sonderbeauftragten die Behörden des Reichs, Landes und der Reichshauptstadt in Berlin zur Verfügung. Der Sonderbeauftragte kann sich von allen Dienststellen der Partei und des Staates in Berlin die erforderlichen Auskünfte über Bauvorhaben geben lassen; er sorgt dafür, daß die seinen Aufgabenbereich berührenden Entscheidungen unter einheitlichen Gesichtspunkten ergehen. Bei Meinungsverschiedenheiten trifft der Sonderbeauftragte die notwendigen Anordnungen.

§ 4

Maßnahmen der Staats- oder Parteistellen, die das Aufgabengebiet des Sonderbeauftragten berühren, bedürfen seiner Zustimmung.

§ 5

Der Sonderbeauftragte bezeichnet im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern diejenigen Hoch- und Tiefbauten, Platzanlagen und Straßenzüge, deren Ausführung oder Änderung ohne seine Zustimmung nicht in Angriff genommen werden darf; vor dieser Zustimmung darf über die für solche Bauvorhaben und Anlagen bestimmten Mittel nicht verfügt werden⁷.

⁷ Killy hatte bereits nach Erhalt des Vorabdrucks dieses Schreibens (o. Anm. 1) am 13. 1. 1937 auf der Grundlage des Entwurfs y eine hauptsächl. sprachlich gestraffte Neufassung gefertigt als „Erlaß über einen Reichsbeauftragten für die bauliche Gestaltung der Reichshauptstadt“, außerdem eine stark verkürzte Alternativversion mit nur zwei Absätzen, die in den weiteren Erörterungen aber keine Rolle spielte; R 43 II/1188, Bl. 125–134. Lammers übergab diese Entwürfe am 15. 1. an Hitler und Speer; s. Anhang, FV 18*. Ob sich die Endredaktion in direktem Benehmen mit Speer vollzog, wie Killy vorgeschlagen hatte, oder Hitler selbst in den Text eingriff, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Speer zufolge beruhte der endgültige Titel „Generalbauinspektor (GBI)“ auf einem Vorschlag von StS Funk; s. SPEER, Erinnerungen, S. 90. Am 27. 1. 1937 legte Killy den ausfertigungsreifen *Erlaß über einen Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt* vor, am 30. 1. unterschrieb ihn Hitler (RGBL. I S. 103) und ernannte Speer gleichzeitig zum GBI; R 43 II/1188, Bl. 136f., 147–152; unten FV 43*f. Abdruck: REICHHARDT/SCHÄCHE S. 51. Der Erlaß war weder vom RIM noch einem anderen Reichsminister, sondern nur von Lammers mitgezeichnet. Zu seiner Durchführung s. im weiteren Dok. Nr. 67, zur Finanzierungsregelung Dok. Nr. 144. Aktenmaterial zur Vergütung der Tätigkeit Speers und den Bauplanungen für Berlin in: R 43 II/1187a, Bl. 137ff.

Zitierhinweis

Nr. 13 Der Ministerialrat im Reichsinnenministerium Medicus an Ministerialrat Killy. 18. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d013>